附件 1

天津市云昊建筑工程有限公司“10·29”起重伤害事故调查报告

2020 年 10 月 29 日 13 时 4 分左右，天津市云昊建筑工程有限公司在静海区大邱庄镇天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司院内施工过程中，发生 1 起起重伤害事故，造成 1 人死亡。

根据国家和我市有关法律法规规定，我区成立了天津市云昊建筑工程有限公司“10·29”起重伤害事故调查组。区应急管理局为调查组牵头单位，公安静海分局、区市场监管局、区住建委、区工信局、区总工会、大邱庄镇政府为成员单位。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证综合分析，查明了事故发生的直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关单位及相关责任人的处理建议和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关方情况

1.天津市云昊建筑工程有限公司（以下简称：云昊建筑公司）

该单位为装修工程总承包单位，位于天津市静海区独

流镇中学北200米，成立于2018年5月17日，注册资本:2000万元人民币，法定代表人为张世臣，统一社会信用代码:91120223MA06C43AXQ，企业类型为有限责任公司，经营范围：房屋建筑工程、室内外装饰装修工程等。该公司持有天津市住房和城乡建设委员会核发的建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质（有效期至2023年8月10日）和安全生产许可证（有效期至2022年9月24日）。

2.天津洪明海建筑劳务服务有限公司（以下简称：洪明海劳务公司）

该单位为装修工程劳务分包单位，位于天津子牙循环经济产业区（静海总部经济大楼主楼535-1号），成立于2019年11月8日，注册资本：200万元人民币，法定代表人为杨洪波，统一社会信用代码:31120223MA06UUCB4R，企业类型为有限责任公司，经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）、住宅室内装饰装修等。

3.天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司（以下简称：友发一分公司）

该单位为装修工程发包单位，位于天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路1号，成立于2012年8月9日，负责人为张德刚，统一社会信用代码:91120223052057623L，企业类型为股份有限公司分公司，经营范围：高频焊管、热镀锌钢管制造等。

（二）工程项目情况

事故中涉及施工项目为天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司办公楼及附属用房装修工程（以下简称：装修工程），施工范围是三厂办公楼及附属用房、科研楼及东侧小二楼、二厂平房、空压机房装修。

（三）合同签订情况

2020年10月12日，友发一分公司将本公司装修工程发包给云昊建筑公司，双方签订了《装饰装修工程施工合同》（编号：YF01-HT15-2011），工期为2020年10月16日至2021年1月15日。

2020年10月12日，云昊建筑公司将装修工程中的科技研发大楼室外修补粉刷的劳务施工项目分包给了洪明海劳务公司，双方签订了《建筑工程施工劳务分包合同》（编号：GF-2003-0214），分包范围：包工不包料，合同工程造价为13万元人民币，工期为2020年10月16日至2020年11月15日。

（四）事故相关设备设施情况

1.涉事起重机（以下简称：起重机）

设备类别：门式起重机；设备品种：通用门式起重机；型号规格：MDG10-23 A5；使用登记证号：起21津R00048(18)；额定起重重量10t；起升高度10m；跨度23m；其他主要参数：司机室操纵。登记使用单位：天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司；设备所在地点：位于天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路1号的三货场西1；注册代码：417012022320130700l9。2020年3月18日，

该起重机经天津市特种设备监督检验技术研究院检验合格下次定期检验日期为2022年2月。

2.涉事自行走剪叉式高空作业平台（以下简称：作业平台）

产品型号：JCPT1412DO；额定荷载:320kg;最大乘员数：2；最大工作高度：13.8m；最大手动操作力：400N；外形尺寸（长×宽×高）：2.48×1.15×2.17m；制造日期：2015.04；制造单位：浙江鼎力机械股份有限公司。

二、事故发生经过和事故救援情况

经调阅事故现场监控视频及调查取证，查明事故发生经过为：

2020年10月29日12时32分，洪明海劳务公司员工张红波登上位于友发一分公司科技研发大楼南侧外墙西侧作业平台，开始作业前的准备工作；12时36分至12时56分，张红波将作业平台提升至科技研发大楼外墙二楼的位置，进行粉刷墙面作业，期间友发一分公司龙门吊工王少英操纵的起重机横梁分别于12时51分、12时54分2次从作业平台上方经过；12时56分，张红波开始将作业平台提升至科技研发大楼外墙三楼的位置（高约10.6米），再次进行粉刷墙面作业；13时4分，王少英操纵起重机从东向西移动过程中，起重机横梁碰到张红波所站的作业平台，张红波随作业平台一起摔落至地面致伤，后经救治无效死亡。





三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者：张红波，男，洪明海劳务公司粉刷工。

（二）事故直接经济损失

此次事故造成直接经济损失约140万元（不含事故罚款）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

根据现场勘查、调查取证、综合分析，事故调查组认定事故直接原因为：

友发一分公司起重机横梁碰到张红波所站的作业平台，张红波随作业平台一起摔落至地面致伤，后经救治无效死亡。

（二）事故间接原因

1.云昊建筑公司

一是违反《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定，将其承包工程中的友发一分公司科技研发大楼室外修补粉刷的劳务施工项目分包给不具有劳务分包资质的洪明海劳

务公司；二是违反《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第二十六条的规定，在施工组织设计（施工方案）中未编制关于施工过程中存在的交叉作业等方面的安全技术措施；三是违反《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第二十七条的规定，对施工人员张红波未进行安全技术交底；四是违反《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）第十三条的规定，从事装修工程未安排专职安全生产管理人员进行现场安全监管；五是违反《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第二十八条的规定，施工作业现场未设置明显的警示标识。

2.洪明海劳务公司

一是违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国建设部令第124号）第八条的规定，分包工程未具有相应的资质；二是违反《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）第十四条的规定，从事装修工程未配备专职安全生产管理人员进行现场安全监管。

3.友发一分公司

一是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十条的规定，在料场吊装作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理；二是《料场挂钩工（指挥工）安全操作规程》未按照《特种设备安全技术规范 特种设备作业人员考核规则》（TSG

Z6001-2019）的要求明确起重机械作业指挥人员应在作业前对场地条件、安全距离判断等有关作业环境进行确认的内容，致使料场指挥人员未能发现云昊建筑公司在同一作业区域内进行生产经营活动这一影响现场安全状况的情况。

（三）事故性质

经现场调查和综合分析，认定此次事故是一起生产安全责任事故；云昊建筑公司2020年10月30日13时向区应急管理局报告了该起事故，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第九条的规定上报事故，属迟报事故。

五、对事故相关单位及相关责任人的处理建议

（一）对事故单位的处理建议

1.云昊建筑公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，建议由区应急管理局对云昊建筑公司处以罚款人民币35万元。

2.洪明海劳务公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，建议由区应急管理局对洪明海劳务公司处以罚款人民币20万元。

3.友发一分公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，建议由区应急管理局对友发一分公司处以罚款人民币20万元。

（二）对事故责任人的处理建议

1.张世臣作为云昊建筑公司主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，对生

产安全事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条（一）对其处上一年年收入30%的罚款；张世臣迟报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条（二）对其处上一年年收入70%的罚款。建议区应急管理局合并处罚，对其给予上一年年收入100%的罚款，共计人民币8.56万元。

2.杨洪波作为洪明海劳务公司主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，对生产安全事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条（一）对其处上一年年收入30%的罚款，建议区应急管理局对其处以罚款人民币1.656万元。

3.张德刚作为友发一分公司主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，对生产安全事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条（一）对其处上一年年收入30%的罚款，建议区应急管理局对其处以罚款人民币3.672万元。

六、事故防范和整改措施建议

1.云昊建筑公司要严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任加强对公司的安全管理：一是要认真落实《中华人民共和国建筑法》中对分包单位资质审查的有关要求；二是要按照有关法律法规要求制定本公司施工组织设计（施工方案），明确工程的安全技术措施等；三是要按照有关法律

法规要求，建立健全安全教育培训制度，在施工前对施工人员进行有关安全施工的技术要求的详细说明；四是严格按照相关法律法规，安排专职安全生产管理人员进行现场安全监管；五是要认真落实《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，在施工现场设置安全标志；六是要认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》，依法依规上报生产安全事故。

2.洪明海劳务公司要严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，加强对公司的安全管理：一是要严格按照相关法律法规承包建筑工程；二是要严格按照相关法律法规，安排专职安全生产管理人员进行建筑施工现场安全监管。

3.友发一分公司要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《天津市安全生产条例》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，加强对公司的安全管理：一是依法依规完善起重机械作业指挥人员岗位安全操作规程，明确起重机械作业指挥人员应在作业前对场地条件、安全距离判断等有关作业环境进行确认的内容；二是要加强对吊装等危险作业的安全管理，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。